

Procedimiento: Ejecutivo.

Materia del Pleito: Cobro de pagaré. (c07)

Demandante BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Rut 97.030.000-7

Abogado patrocinante: Manuel Aguirre Manríquez

Rut 7.510.221-6

F. ingreso oficina:

Nro. Operación: 37241004

Demandado: JOSE RAFAEL ROJAS TAPIA

Rut: 16.580.888-6

EN LO PRINCIPAL: Demanda ejecutiva y solicita se despache mandamiento de ejecución y embargo. **PRIMER OTROSÍ:** Acompaña documento, bajo apercibimiento que indica. **SEGUNDO OTROSÍ:** Señala bienes para la traba de embargo. **TERCER OTROSÍ:** Depositario. **CUARTO OTROSÍ:** Personería **QUINTO OTROSÍ:** Se tenga presente.

S. J. L. CIVIL

Claudio Felipe Altamirano Rodríguez, Chileno, Soltero, Abogado, cédula de identidad Nro. 13.902.651-9, en representación del **Banco del Estado de Chile**, empresa autónoma del Estado, representado legalmente por su Gerente General Ejecutivo don Oscar Raúl Antonio González Narbona, según se acreditará, ambos con domicilio en Calle San Diego Nro. 81, comuna de Santiago a U.S. Respetuosamente digo:

El Banco del Estado es dueño del pagaré no reajutable número de Pagaré **Nº 000011358016** Operación Número **00037241004** que se acompaña, por un monto original de **\$15.521.594** y suscrito con fecha **28 DE MAYO DE 2024** por don (doña) **JOSE RAFAEL ROJAS TAPIA** ignoro profesión u oficio, domiciliado en ALONSO DE ERCILLA Nº714, PARTE ALTA, COMUNA DE COQUIMBO.-

Doy por expresamente reproducido el pagaré citado.

El deudor se comprometió a pagar el capital más su interés **1,4000%** mensual, en **48** cuotas mensuales, iguales y sucesivas de **\$462.517** con excepción de la última que sería de **\$462.539** venciendo la primera de ella **05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.-**

Se estipuló que en caso de mora o simple retardo en el pago de todo o parte de una cualquiera de las cuotas del pagaré, por la o las cuotas impagas o por el total en su caso, el Banco tendrá derecho a cobrar el interés máximo convencional por dichos montos impagos a la tasa fijada por la autoridad al momento de la suscripción del pagaré, o bien, a la tasa que rija durante la mora o retardo si ésta resultare superior.

Se estipulo en el referido pagaré, la cláusula sin obligación de protesto, estableciéndose la facultad por parte del tenedor de la libre elección de realizar dicha diligencia.

Llegada la fecha de pago de la cuota con vencimiento el **05 DE SEPTIEMBRE DE 2024 y siguientes**, la obligación no fue pagada, razón por la cual se adeuda por saldo insoluto de capital la cantidad de **\$15.521.594** fecha los penales, equivalentes al máximo convencional, y las costas de la87 causa

El deudor se encuentra en mora en el pago de las obligaciones que contrajo en el pagaré referido, por lo que mi parte viene en exigir el pago de toda la obligación, que por el solo concepto de capital asciende a **\$15.521.594** caducando a contar de la fecha de notificación de la demanda el plazo establecido para el pago de la deuda.

Siendo la deuda líquida, actualmente exigible, no estando prescrita y constando de título ejecutivo, por haber sido la firma del obligado puesta en el pagaré autorizada por Notario Público, es procedente que SS. ordene despachar mandamiento de ejecución y embargo en contra del ejecutado.

POR TANTO, en virtud de lo expuesto y de lo prescrito en los artículos 434 N°4 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y demás normas aplicables.

A US. PIDO: Se sirva tener por interpuesta demanda ejecutiva en contra de don (doña) **JOSE RAFAEL ROJAS TAPIA** suscriptor del pagaré, ya individualizado, y ordenar se despache mandamiento de ejecución y embargo en su contra por la suma de **\$15.521.594.-** más intereses penales, ordenando se siga adelante con la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago de todo lo adeudado, con costas.

PRIMER OTROSI: Sírvase US. tener por acompañado pagaré referidos en lo principal y decretar su custodia

SEGUNDO OTROSI: Ruego a US. Tener presente que señalo como bienes para la traba del embargo, todos los que se guarnecen en el domicilio del deudor y todos los que le fueren conocidos, que el ministro de fe encargado de la diligencia estime suficientes.

TERCER OTROSI: Sírvase SS. Tener presente que designo depositario provisional de los bienes que se embarguen al propio deudor, bajo su responsabilidad legal.

CUARTO OTROSI: Sírvase SS. Tener presente que mi personería consta de las copias autorizadas de delegación de mandato otorgada con fecha 14 de Julio de 2022 ante notario de Santiago don Álvaro González7 Salinas, notario público de la 42 notaria de Santiago, cuya copia se acompaña con firma electrónica avanzada.

QUINTO OTROSI: Sírvase US tener presente que designo abogado patrocinante y confiero poder al abogado Manuel Aguirre Manríquez, abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, con domicilio en calle Matta Nro. 218, La Serena y cuyo correo para notificaciones es notificacionesbeco@gmail.com